

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

Б1.В.ДВ.01.02

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 18 от 16 апреля 2026 г.

Автор:

Беликова К.М. – доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права

Рецензент:

Ифраимов В.Ю. – кандидат юридических наук, ведущий юрисконсульт ИП
Мамедова Махмуда Мютальлима оглы

Беликова К.М. Инвестиционное право: рабочая программа дисциплины (модуля)
/ К.М. Беликова. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционное право» является понимание сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений инвестиционного права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами инвестиционного права, а также проблемами правоприменения.

Задачами дисциплины (модуля) «Инвестиционное право» являются формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами инвестиционного права.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Инвестиционное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В. основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) «Инвестиционное право» дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Рынок ценных бумаг и коллективных инвестиций», «Внешекономические сделки», «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционное право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальная компетенция:

УК-2 Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Профессиональная компетенция:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления. ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
Правовое регулирование иностранных инвестиций	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы

В результате освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционное право» обучающийся должен:

Знать:

- международно-правовые акты, нормативно-правовую базу осуществления инвестиционной деятельности;
- легальное и доктринальное определения инвестиций и их видов;
- правовой статус субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемые ими функции в инвестиционных правоотношениях;

- направления государственного регулирования инвестиционной деятельности, включая государственные гарантии для иностранных инвестиций;
- особенности договоров, как правовых форм осуществления инвестиций.

Уметь:

- определять виды инвестиций и возможный эффект от таких инвестиций, включая инвестиции в свободных экономических зонах и др.;
- разрабатывать проекты договоров и локальных актов организаций - инвесторов;
- квалифицировать договоры как инвестиционные и рекомендовать организации инвестору наиболее рациональные варианты видов заключаемых договоров и контрагентов, включая иностранных;
- консультировать по вопросам применения инвестиционного права;
- использовать концептуальные положения инвестиционного права в научно – исследовательской и педагогической деятельности.

Владеть:

- навыками квалификации инвестиционных договоров;
- навыками составления бизнес – планов и проектов инвестиционных договоров;
- навыками продемонстрировать преимущества и недостатки различных форм инвестиций, включая их разграничение по территориальному признаку (свободные, особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития);
- навыками подготовки схем, таблиц, презентаций по проблемам инвестиционного права в научной и педагогической деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Инвестиционное право» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов) для всех форм обучения. Форма промежуточной аттестации – зачёт.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Раздел 1. Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
2	Тема 1. Легальные и доктринальные подходы к определению инвестиций и инвестиционной деятельности, виды инвестиций и инвестиционной деятельности, соотношение инвестиционной и предпринимательской деятельности	3	2	2	-	14	Лекция читается с применением технических средств (презентация). Практическое занятие в диалоговом режиме	
3	Тема 2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности	3	-	-	-	8		
4	Тема 3. Государственное регулирование и контроль за осуществлением инвестиционной деятельности	3	-	2	-	12	Практическое занятие в диалоговом режиме. Сообщение об осуществлении государственного контроля в сфере инвестиционной деятельности	Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационны

								х задач («кейс-стади»).
5	Раздел 2. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
6	Тема 4. Общая характеристика правовых форм осуществления инвестиционной деятельности	3	-	2		12	Практическое занятие в диалоговом режиме. Доклад о видах инвестиционных договоров.	
7	Тема 5. Отдельные правовые формы осуществления инвестиционной деятельности	3	-	2	-	14	Сообщение о проблемах реализации соглашений о государственно - частном партнерстве, в том числе соглашений о разделе продукции, концессионных соглашений.	
8	Тема 6. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах, территориях опережающего социально-экономического развития, свободных экономических зонах	3	-	-	2	12	Практикум по проблемам функционирования особых экономических зон.	Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационных задач («кейс-стади»).
9	Раздел 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций						Доклады, индивидуаль-ные задания; рефераты; деловая игра; работа в малых группах;	Тесты, контрольные задания, опрос
10	Тема 7.	3	-	2	-	10		

	Законодательств о об иностранн инвестициях.							
11	Тема 8. Правовой статус иностранного инвестора.	3	-	2	-	10	Практическое занятие в диалоговом режиме.	Формы контроля по итога освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационны х задач («кейс- стади»).
	Всего по ОФО		2	12	2	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лек ции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Раздел 1. Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
2	Тема 1. Легальные и доктринальные подходы к определению инвестиций и инвестиционной деятельности, виды инвестиций и инвестиционной деятельности, соотношение инвестиционной и	3	2	2	-	14	Лекция читается с применением технических средств (презентация). Практическое занятие в диалоговом режиме.	

	предпринимательской деятельности							
3	Тема 2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.	3	-	2	-	8	Практическое занятие в диалоговом режиме.	
4	Тема 3. Государственное регулирование и контроль за осуществлением инвестиционной деятельности.	3	-	-	-	12		Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационных задач («кейс-стади»).
5	Раздел 2. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
6	Тема 4. Общая характеристика правовых форм осуществления инвестиционной деятельности.	3	-	2	-	12	Практическое занятие в диалоговом режиме.	
7	Тема 5. Отдельные правовые формы осуществления инвестиционной деятельности.	3	-	2	-	14	Сообщение о проблемах реализации соглашений о государственно – частном партнерстве, соглашений о разделе продукции, концессионных соглашений. Занятие проводится с применением	

							технических средств.	
8	Тема 6. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах, территориях опережающего социально-экономического развития, свободных экономических зонах	3	-	-	2	12	Практикум по проблемам функционирования отдельных видов особых экономических зон.	Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационных задач («кейс-стади»).
9	Раздел 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
10	Тема 7. Законодательств о об иностранных инвестициях.	3	-	-	-	10		
11	Тема 8. Правовой статус иностранного инвестора.	3	-	2	-	12	Практическое занятие в диалоговом режиме.	Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационных задач («кейс-стади»).
	Всего по ОЗФО		2	10	2	94	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лек ции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Раздел 1. Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
2	Тема 1. Легальные и доктринальные подходы к определению инвестиций и инвестиционной деятельности, виды инвестиций и инвестиционной деятельности, соотношение инвестиционной и предпринимател ьской деятельности.	3	2	2	-	14	Лекция читается с применением технических средств (презентация). Практическое занятие в диалоговом режиме.	
3	Тема 2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.	3	-	2	-	8		
4	Тема 3. Государственно е регулирование и контроль за осуществлением инвестиционной деятельности.	3	-	-	-	12		Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационны х задач

								(«кейс-стади»).
5	Раздел 2. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
6	Тема 4. Общая характеристика правовых форм осуществления инвестиционной деятельности.	3	-	2	-	12		
7	Тема 5. Отдельные правовые формы осуществления инвестиционной деятельности.	3	-	-	2	14	Практикум по проблемам реализации соглашений о государственно – частном партнерстве, соглашений о разделе продукции, концессионных соглашений.	
8	Тема 6. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах, территориях опережающего социально-экономического развития, свободных экономических зонах	3	-	-	-	12		Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационных задач («кейс-стади»).
9	Раздел 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций						Управляемая дискуссия	Тесты, контрольные задания, опрос
10	Тема 7. Законодательств о об иностранных	3	-	-	-	10		

	инвестициях.							
11	Тема 8. Правовой статус иностранного инвестора.	3	-	2	-	10		Формы контроля по итогам освоения модуля: Устный или письменный опрос и/или тест и/или решение ситуационны х задач («кейс- стади»).
	Всего по ЗФО		2	8	2	92	Зачет – 4 ак.ч	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Легальные и доктринальные подходы к определению инвестиций и инвестиционной деятельности, виды инвестиций и инвестиционной деятельности, соотношение инвестиционной и предпринимательской деятельности

Содержание:

1. Законодательство об инвестициях и инвестиционной деятельности России и зарубежных стран (Китай, Южная Корея, Япония, Бразилия, Индия, ЮАР и др.). Противоречия в определении инвестиций на уровне законов и доктрины и пути их преодоления; преодоление противоречий между актами законодательства России.

2. Виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Легальные и доктринальные определения

3. Этапы инвестиционной деятельности.

4. Соотношение инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Задания для подготовки:

а) выявить легальные и доктринальные определения понятий «инвестиция, инвестиционная деятельность»;

б) определить подходы к пониманию этапов инвестиционной деятельности.

в) изучить: Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»// «Бюллетень нормативных актов», № 2-3, 1992.

- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28.Ст. 3493.

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // СЗ РФ.1999. № 9. Ст. 1096.

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // СЗ РФ 2005. №30 (ч. II). Ст. 3126.
- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 41.
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4350.
- Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418.
- Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 14 (часть I). Ст. 1999.
- Закон Бразилии «Об иностранном капитале и переводе доходов за рубеж» 1962 г. (Lei nº 4.131, de 3 de Setembro de 1962, de Remessa de Lucros; Lei do Capital Estrangeiro. // DOU de 27.9.1962. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131-Compilada.htm
- Законы Индии: «О передаче собственности» 1882 г., «О договоре» 1872 г., «О компаниях» 2013 г.; Гражданский процессуальный кодекс 1908 г. и др.,
- Закон Республики Корея «О содействии иностранным инвестициям» от 16 сентября 1998 г. (Foreign Investment Promotion Act No. 5559, Sep. 16, 1998 (as amended by Act No. 8368, Apr. 11, 2007)). // Statutes of the Republic of Korea, Vol. 19. URL: https://elaw.klri.re.kr/kor_service/ebook.do?hseq=18932#1
- Указ Президента «О применении Закона о поощрении иностранных инвестиций» (Enforcement Decree of the Foreign Investment Promotion Act). Цит. по: Путеводитель для бизнеса в Республике Корея. / Инф. Торгового представительства Российской Федерации в Республике Корея. 2017. URL: <http://91.206.121.217/tpapi/api/GuideToBusiness/?country=26>
- Закон Китая «Об иностранных инвестициях» 2019 г. (Foreign Investment Law of the People's Republic of China (has been adopted by the 2nd Session of the 13th National People's Congress on March 15, 2019 (Order of the President of the PRC No. 26) and is hereby promulgated to take effect on January 1, 2020). Xi Jinping, President of the People's Republic of China, March 15, 2019. URL: <https://www.chinalawtranslate.com/en/中华人民共和国外商投资法/> (дата обращения: 22.06.2019) или http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2019-03/15/content_2083532.htm
- Закон ЮАР «О защите инвестиций» 2015 г. (Act No. 22 of 2015: Protection of Investment Act, 2015. // Government Gazette Vol. 606, Cape Town, 15 December 2015, No. 39514. URL: <https://www.gov.za/documents/protection-investment-act-22-2015-15-dec-2015-0000> (дата обращения: 28.06.2018).

- Закон Японии «О регулировании валютных операций и внешней торговли» 1949 г. (в ред. 2005 г.) (Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act No. 228 of December 1, 1949). URL: <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/FTA.pdf> (дата обращения: 04.02.2019)).

г) изучить рекомендованную литературу по проблематике лекции.

2.3. Занятия семинарского типа

При проведении практических занятий используются активные и интерактивные формы, в частности, презентации проектов, разбор конкретных ситуаций в рамках обучающих игр, работа в малых группах.

Раздел 1. Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности

Практическое занятие 1. Легальные и доктринальные подходы к определению инвестиций и инвестиционной деятельности, виды инвестиций и инвестиционной деятельности, соотношение инвестиционной и предпринимательской деятельности

Содержание (план) практического занятия:

1. Законодательство об инвестициях. Противоречия в определении инвестиций и пути их преодоления. Группировка законов на общие и специальные (законы об инвестиционной деятельности в соответствующей договорной форме и пр.).

2. Критерии классификации, виды инвестиций и инвестиционной деятельности.

3. Этапы инвестиционной деятельности.

Задания для подготовки к практическому занятию:

а) Дать характеристику законов об инвестициях и инвестиционной деятельности. Раскрыть содержание этих законов.

б) Выявить противоречия в подходах к определению инвестиций и инвестиционной деятельности в законах и научной литературе.

в) Раскрыть понятия прямой и портфельной инвестиции. Выявить спорные точки зрения по этим понятиям в литературе. Указать другие виды инвестиций, инвестиционной деятельности.

г) Подготовиться к работе в малой группе по проведению анализа этапов инвестиционной деятельности при осуществлении строительства жилых домов в Москве. Рассмотреть этапы инвестиционной деятельности при создании паевых инвестиционных фондов.

д) Составить схему, отражающую соотношение инвестиционной деятельности и объекта предпринимательской деятельности.

Практическое занятие 2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности – (для очно-заочной и заочной форм обучения).

Содержание (план) практического занятия:

1. Инвестор и другие субъекты инвестиционной деятельности по законодательству России и зарубежных стран.

2. Институциональные и квалифицированные инвесторы.

3. Объекты инвестиционной деятельности. Соотношение объектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Задания для подготовки к практическому занятию:

а) Сравнить определения инвесторов и других субъектов инвестиционной деятельности, которые даны в законах об инвестициях и инвестиционной деятельности.

б) Подготовиться к работе в малой группе по анализу критериев и порядка отнесения инвесторов к категории квалифицированных.

в) Подготовиться к работе в малой группе по разработке схемы, определяющей состав субъектов инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса и их взаимодействия между собой; совмещение инвестором своих функций с функциями других участников инвестиционной деятельности; основные права инвестора и возможность наделения ими других субъектов.

г) Составить схему, отражающую соотношение объекта инвестиционной деятельности и объекта предпринимательской деятельности.

Практическое занятие 3. Государственное регулирование и контроль за осуществлением инвестиционной деятельности

Содержание (план) практического занятия:

1. Государственное регулирование в государственном секторе экономики.

2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности независимо от организационно-правовой формы и формы собственности субъектов. Государственный контроль.

3. Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности в России и за рубежом.

Задания для подготовки к практическому занятию:

а) Подготовка «портфолио» на тему:

«Государство как инвестор. Планирование и финансирование государственных инвестиционных проектов».

б) Подготовка к работе в малой группе по выявлению форм государственного регулирования и контроля за осуществлением инвестиционной деятельности.

в) Подготовка к презентации проекта: «Государственная поддержка инвестиционной деятельности: теория и практика».

г) Подбор судебной (арбитражной) практики по спорам между органами власти и инвесторами.

Раздел 2. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности

Практическое занятие 4. Общая характеристика правовых форм осуществления инвестиционной деятельности (на примере России и зарубежных стран)

Содержание (план) практического занятия:

1. Доктрина о понятии и признаках инвестиционного договора.
2. Критерии классификации и виды инвестиционных договоров.
3. Инвестиционное товарищество.

Задания для подготовки к практическому занятию:

а) Провести подбор судебной практики по теме занятия (постановления арбитражных судов кассационной инстанции, Президиума ВАС РФ).

б) Подобрать нормативные правовые акты Москвы об инвестиционных договорах в Москве. Привести примеры реализуемых в Москве инвестиционных проектов.

в) Подготовка «портфолио» на тему: «Инвестиционная деятельность в форме простого товарищества. Особенности инвестиционного товарищества».

г) Подготовка проектов договоров: об инвестиционном финансировании; о привлечении инвестиций; инвестиционного посреднического договора.

Практическое занятие 5. Отдельные правовые формы осуществления инвестиционной деятельности в России и ряде зарубежных стран

Содержание (план) практического занятия:

1. Соглашение о государственно-частном партнерстве. Отличие этого соглашения от концессионного соглашения.

2. Специальные инвестиционные контракты (стороны соглашения, предмет соглашения, содержание соглашения).

3. Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения (сравнительный аспект).

4. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Задания для подготовки к практическому занятию:

а) Ознакомиться с соответствующими главами основной рекомендованной литературы.

б) Изучить нормативные правовые акты.

в) Подобрать практику успешного осуществления инвестиционных соглашений.

г) Подобрать судебную практику по реализации инвестиционных соглашений.

д) Предложить меры по предупреждению коррупции в сфере государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства.

е) Составить схему, отражающую особенности отбора инвесторов для заключения соглашения о государственно-частном партнерстве.

ё) Рассмотреть проблемы, возникающие при реализации концессионных соглашений на примере «Западный скоростной диаметр (Санкт-Петербург)», «Скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург» и др.

Раздел 3. Правовое регулирование иностранных инвестиций

Практическое занятие 6. Законодательство об иностранных инвестициях

Содержание (план) практического занятия:

1. Международные договоры, акты законодательства, регулирующие иностранные инвестиции.

2. Особенности определения иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций.

3. Организации с участием иностранных инвестиций.

4. Деятельность иностранного инвестора через создаваемые на территории Российской Федерации филиалы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

а) Подобрать 2-3 договора Российской Федерации с другими странами о поощрении и взаимной защите инвестиций. Рассмотреть содержание этих соглашений.

б) Подготовиться к работе в малой группе по разработке предложений по оптимизации правового регулирования прямых иностранных инвестиций.

в) Подготовить «портфолио» на тему: «Правовое регулирование создания и деятельности организаций с участием иностранных инвестиций на территории Российской Федерации».

г) Привести примеры инвестиционных договоров, успешно реализуемых с участием иностранных инвесторов.

Практическое занятие 7. Правовой статус иностранного инвестора

Содержание (план) практического занятия:

1. Иностранные инвесторы, их виды.

2. Правовой режим деятельности иностранного инвестора на территории Российской Федерации и российских инвесторов за рубежом (на примере ряда стран).

3. Осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение.

4. Льготы и гарантии для иностранного инвестора.

Задания для подготовки к практическому занятию:

а) Составить схему, отражающую возможность и порядок установления контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

б) Подготовить презентацию проекта: «Льготы и гарантии для иностранных инвесторов в Российской Федерации и субъектах Федерации: сравнительный аспект».

в) Подготовить «живые» примеры российских инвестиционных проектов за рубежом (Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея, Япония, ЮАР и др.).

г) Подготовиться к работе в малых группах по выработке предложений по совершенствованию правового регулирования привлечения иностранных инвестиций на территорию Российской Федерации.

2.4. Самостоятельная работа

Для тем 1-3 характерна теоретическая направленность, этим продиктованы особенности самостоятельной работы, заключающиеся в изучении легальных и доктринальных определений по соответствующим разделам учебной литературы. В рамках этих тем предполагается серьезное изучение законодательства, помимо теоретических положений, изучается судебная практика по делам, связанным с последствиями выявления нарушений законодательства при проведении контрольных мероприятий в отношении субъектов инвестиционной деятельности.

Обучающимся заочной формы обучения, кроме этого, представляют примеры (2-3) успешной инвестиционной деятельности региона своего проживания. На основе примеров анализируются этапы инвестиционной деятельности.

Составление сравнительных таблиц, схем поможет систематизировать знания. Самостоятельная проверка знаний возможна посредством тестирования.

Изучение тем 4-6 следует начинать с уяснения положений учебной и научной литературы, анализа нормативных правовых актов. Кроме того, эти темы предполагают обязательное изучение судебной практики. Для этого обучающимся следует осуществить самостоятельный поиск по информационно-правовым системам постановлений арбитражных судов округов, президиума ВАС РФ, актов Верховного Суда РФ, а также доктрины и законодательства ряда зарубежных стран (Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея, Япония, ЮАР и др.) и проанализировать положения найденных материалов, сформировать собственное мнение относительно законности заключенных соглашений, действий органов власти при заключении и исполнении инвестиционных соглашений (например, концессионных).

Рекомендуется подготовка эссе, написание рефератов. Составление сравнительных таблиц, схем поможет систематизировать знания. Самостоятельная проверка знаний возможна посредством тестирования. Беседа в рамках коллоквиума обозначит итоги самостоятельной работы.

Обучающимся заочной формы обучения рекомендуется также подобрать законодательство субъекта Российской Федерации (где проживает обучающийся) об инвестициях и инвестиционной деятельности, включая законодательство о государственно-частном партнерстве.

Темы 7–8 предполагают знание не только законов, но и международных соглашений, конвенций, регулирующих отношения с участием иностранного инвестора.

По данным темам обучающимся заочной формы обучения необходимо собрать и обобщить практику привлечения иностранных инвестиций на территории субъектов Российской Федерации, где они проживают.

Важно сопоставить эту практику в различных регионах Российской Федерации.

Необходимо подобрать судебную практику по делам с участием иностранных инвесторов.

Задания для самостоятельной работы

Задания ко всем разделам:

Подготовка обзора основной учебной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по дисциплине (основным темам).

Подготовка доклада с электронной презентацией по проблемной теме курса (тема определяется преподавателем).

Задания к разделу 1:

Подготовка обзора рекомендованной литературы по дискуссионным вопросам, затрагивающим понятие, виды инвестиций и инвестиционной деятельности.

Разработка схемы, иллюстрирующей направления государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Разработка схемы, отражающей меры государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Задания к разделу 2:

Составление сравнительной таблицы, отражающей особенности (отличия) порядка приобретения статуса резидента в особых экономических зонах, территориях опережающего социально-экономического развития, свободных экономических зонах в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также какой-нибудь зарубежной стране (напр., например, правительственная программа привлечения иностранных инвестиций в рынок недвижимости Южной Кореи Immigrant Investor Scheme for Real Estate (IISRE) стартовала с инвестиционной зоны на острове Чеджу в феврале 2010 г., а сегодня в программу, позволяющую иностранцу получить визу и вид на жительство в Южной Корее, входит шесть свободных экономических инвестиционных зон (Free Economic Zones) – Пхенчханг (Pyeongchang), Инчхон (Incheon), Чеджу (Jeju), Ёсу (Yeosu), Пусан (Busan) и Паджу (Paju). В пригороде Пусана, например, министерством юстиции РК определены две инвестиционные площадки – Naeundae Tourist Resort с минимальной суммой вложений в 700 млн вон и East Busan Tourism Complex с минимальной суммой вложений в 500 млн вон; предусматривается возможность снижения суммы инвестиций до 300 млн вон лицам старше 55 лет при наличии у них объекта недвижимости на эту сумму в инвестиционных зонах¹).

¹ См.: Беликова К.М. Юридическое понятие «собственность» в праве России и Южной Кореи и его экономическая эффективность в контексте инвестиционных отношений. // Проблемы экономики и юридической практики. – 2019. - Том XV. - № 4. – С. 90-96.

Составление схемы, отражающей систему льгот для резидентов соответствующей зоны (территории).

Задания к разделу 3:

Составление сравнительной таблицы, отражающей особенности правового статуса иностранного инвестора по сравнению с российским инвестором.

Составление схемы, отражающей возможность и порядок установления контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, обучающиеся заочной формы обучения представляют материалы, указанные выше (раздел 3.5), свидетельствующие о деятельности иностранных инвесторов на территории, где проживает обучающийся заочной формы обучения.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы эссе

1. Инвестиции в создание филиала иностранной компании на территории России. Подобрать примеры успешной деятельности филиалов иностранных юридических лиц в России.

2. Понятие приоритетного инвестиционного проекта. Гарантии и льготы для лиц, осуществляющих приоритетные инвестиционные проекты.

3. Виды государственно-частного партнерства, осуществляемого в инвестиционной деятельности.

4. Институциональные и квалифицированные инвесторы.

5. Возможности установления контроля со стороны иностранных лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Темы рефератов

1. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.

2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства.

3. Правовые особенности соглашения о разделе продукции.

4. Концессионное соглашение как форма инвестиционной деятельности.

5. Специальные инвестиционные контракты, их разновидности.

6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.

7. Государственные гарантии прав иностранных инвесторов в Российской Федерации.

Темы коллоквиумов

1. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности.

2. Государственное регулирование и контроль за осуществлением инвестиционной деятельности.

3. Правовое регулирование отдельных видов инвестиционной деятельности.

4. Лизинговая деятельность как вид инвестиционной деятельности.

5. Гарантии привлечения иностранных инвестиций.

Вопросы к зачету

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.

2. Соотношение инвестиционной и предпринимательской деятельности.

3. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности.

4. Сочетание функций инвестора с функциями других субъектов инвестиционной деятельности.

5. Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности.

6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.

7. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью.

8. Государственная поддержка инвестиционной деятельности.

9. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.

10. Финансовая аренда (лизинг) имущества.

11. Виды инвестиционных фондов, предусмотренные российским законодательством.

12. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений.

13. Заключение и исполнение соглашения о разделе продукции при осуществлении инвестиционной деятельности.

14. Отличие соглашения о разделе продукции от концессионного соглашения.

15. Порядок заключения концессионных соглашений.

16. Права и обязанности концессионера и концедента при осуществлении инвестиционной деятельности.

17. Льготы и гарантии для резидентов особой экономической зоны.

18. Договор простого товарищества и его разновидность – договор инвестиционного товарищества.

19. Осуществление инвестиционной деятельности в городе Москве.

20. Порядок заключения соглашений в особых экономических зонах.

21. Органы управления в особых экономических зонах.

22. Изменение и прекращение соглашений в особых экономических зонах.

23. Понятие и виды иностранных инвестиций.

24. Особенности правового статуса иностранного инвестора.

25. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов.

26. Особенности отдельных форм осуществления иностранными инвесторами деятельности на территории Российской Федерации.

27. Организации с участием иностранных инвестиций.

28. Гарантии иностранным инвесторам.

29. Ограничения, предусмотренные российским законодательством при регулировании иностранного инвестирования.

30. Организационный этап, предшествующий заключению соглашения о государственно-частном партнерстве. Подбор частного партнера.

31. Расторжение соглашения о государственно-частном партнерстве. Решение вопросов собственности в отношении объекта соглашения.

32. Специальные инвестиционные контракты, их разновидности.

33. Приобретение статуса резидента на территории опережающего социально-экономического развития.

34. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Международные акты

Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны».

Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11 октября 1985 г.).

Международные договоры, действующие в рамках ВТО

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.).

Генеральное Соглашение по торговле услугами (ГАТС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.).

Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.).

Международные договоры, действующие в рамках Евразийского экономического союза

Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) // СПС КонсультантПлюс.

Приложение № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций».

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 г.) // СПС КонсультантПлюс.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС КонсультантПлюс.

4.2. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
6. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
7. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
8. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 1996, № 1. Ст. 18.
9. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» // Бюллетень нормативных актов. № 2-3, 1992.
10. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394.
11. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.
12. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.
13. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7013.
14. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273.
15. Федеральный закон от 31.05.1999 № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области» // Российская газета, № 107, 07.06.1999.
16. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
17. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.
18. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127.
19. Федеральный закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 280.
20. Федеральный закон от 18.07.2006 № 117-ФЗ «Об экспорте газа» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3293.

21. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 1940.

22. Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7070.

23. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. № 1 (часть I). Ст. 26.

24. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 41.

25. Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. № 48. ст. 6658.

26. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4350.

27. Федеральный закон от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском фонде прямых инвестиций» // СЗ РФ. 2016. № 23. Ст. 3278.

28. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418.

29. Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 14 (часть I). Ст. 1999.

30. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 № 398 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2423.

31. Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 4063.

32. Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон» // СЗ РФ. 2016. № 29. Ст. 4820.

33. Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 № 319 «Об утверждении Правил формирования и актуализации перечня видов технологий,

признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1931.

34. Постановление Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат» // СЗ РФ. 2020. № 41. Ст. 6441.

35. Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 74 «О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений» // СЗ РФ. 08.02.2021. № 6. Ст. 977.

4.3. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) зарубежных стран

1. Закон Бразилии «Об иностранном капитале и переводе доходов за рубеж» 1962 г. (Lei nº 4.131, de 3 de Setembro de 1962, de Remessa de Lucros; Lei do Capital Es trangeiro. // DOU de 27.9.1962. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131-Compilada.htm (дата обращения: 05.07.2019)).

2. Законы Индии: «О передаче собственности» 1882 г., «О договоре» 1872 г., «О компаниях» 2013 г.; Гражданский процессуальный кодекс 1908 г. и др.,

3. Закон Республики Корея (РК) «О содействии иностранным инвестициям» от 16 сентября 1998 г. (Foreign Investment Promotion Act No. 5559, Sep. 16, 1998 (as amended by Act No. 8368, Apr. 11, 2007). // Statutes of the Republic of Korea, Vol. 19. URL: https://elaw.klri.re.kr/kor_service/ebook.do?hseq=18932#1 (дата обращения: 19.02.2019)).

4. Указ Президента РК «О применении Закона о поощрении иностранных инвестиций» (Enforcement Decree of the Foreign Investment Promotion Act). Цит. по: Путеводитель для бизнеса в Республике Корея. / Инф. Торгового представительства Российской Федерации в Республике Корея. 2017. URL: <http://91.206.121.217/tpapi/api/GuideToBusiness/?country=26> (дата обращения: 17.02.2019)).

5. Закон Китая «Об иностранных инвестициях» 2019 г. (Foreign Investment Law of the People's Republic of China (has been adopted by the 2nd

Session of the 13th National People's Congress on March 15, 2019 (Order of the President of the PRC No. 26) and is hereby promulgated to take effect on January 1, 2020). Xi Jinping, President of the People's Republic of China, March 15, 2019. URL: <https://www.chinalawtranslate.com/en/中华人民共和国外商投资法/> (дата обращения: 22.06.2019) или http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2019-03/15/content_2083532.htm (дата обращения: 22.06.2019))

6. Закон ЮАР «О защите инвестиций» 2015 г. (Act No. 22 of 2015: Protection of Investment Act, 2015. // Government Gazette Vol. 606, Cape Town, 15 December 2015, No. 39514. URL: <https://www.gov.za/documents/protection-investment-act-22-2015-15-dec-2015-0000> (дата обращения: 28.06.2018).

7. Закон Японии «О регулировании валютных операций и внешней торговли» 1949 г. (в ред. 2005 г.) (Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act No. 228 of December 1, 1949). URL: <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/FTA.pdf> (дата обращения: 04.02.2019)).

4.4. Судебная практика

1. Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2020 № 2867-О-Р «О разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 2012 года № 8-П по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // СПС КонсультантПлюс.

3. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // СПС КонсультантПлюс.

4. Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) // СПС КонсультантПлюс.

6. Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2017 № 305-КГ17-10800 по делу № А40-79586/2016 // СПС КонсультантПлюс.

7. Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2019 № 303-ЭС19-21312 по делу № А73-546/2019 // СПС КонсультантПлюс.

8. Определение Верховного Суда РФ от 13.04.2020 № 305-ЭС20-3497 по делу № А40-79663/2010 // СПС КонсультантПлюс.

9. Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2022 № 306-ЭС22-3663 по делу № А57-6083/2021 // СПС КонсультантПлюс.

10. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.01.2020 №Ф06-56795/2019 по делу № А55-16214/2017 // СПС КонсультантПлюс.

11. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2020 по делу № А63-19381/2019 // СПС КонсультантПлюс.

4.5. Основная учебная и научная литература

1. Инвестиционное право = Investment law : учебник / И.В. Ершова, А.Ю. Петраков, М.А. Ахмадова [и др.] ; отв. ред. д.ю.н., профессор, И.В. Ершова; к.ю.н. А.Ю. Петраков. - Москва : Проспект, 2021. - 304 с. - (Учебник для магистров). - Библиогр. в подстр. примеч. - Библиогр.: с. 290-300. - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 90 лет. - ISBN 978-5-392-31454-6. - DOI 10.31085/9785392314546-2020-304. - DOI 10.31085/9785392314546-2021-304. - Текст : непосредственный. Ссылка на электронный ресурс: <http://ebs.prospekt.org/book/43150>

2. Предпринимательское право: правовое сопровождение бизнеса : учебник для магистров / ред. И.В. Ершова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2018. - 848 с. - ISBN 978-5-392-28623-2. Ссылка на электронный ресурс: <http://ebs.prospekt.org/book/34634>

3. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : монография / Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева [и др.] ; отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2017. - 464 с. - (Научная школа МГЮА). - Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 85 лет. - ISBN 978-5-91768-779-7. - Текст : непосредственный. Ссылка на электронный ресурс: <https://znanium.ru/catalog/document?id=355437>

4.6. Дополнительная литература:

1. Беликова К.М. Общие черты и национальные особенности гражданско-правового регулирования инвестиционной деятельности в РФ, КНР, Японии, Южной Корее при реализации интеграционных проектов «энергетического кольца», зоны свободной торговли и развития Дальнего Востока : учебное пособие / К. М. Беликова. – М.: РУДН, 2019. – 414 с. : ил.

2. Фархутдинов И.З. Инвестиционное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018, 2021. - 273 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) (Высшее образование). - Гриф УМО ВО. - ISBN 978-5-534-06628-9. - Текст : непосредственный. Ссылка на электронный ресурс: <https://urait.ru/bcode/586501>, <https://urait.ru/bcode/540843>, <https://urait.ru/bcode/564666>

3. Лаптева А.М. Инвестиционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / А.М. Лаптева, О.Ю. Скворцов. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 331 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в начале главы. - Гриф УМО ВО. - ISBN 978-5-534-12914-4. - Текст : непосредственный. Ссылка на электронный

ресурс: <https://urait.ru/bcode/567135>, <https://urait.ru/bcode/588154>,
<https://urait.ru/bcode/543463>

4. Лаптева А.М. Инвестиционное право : учебник для вузов / А.М. Лаптева, О.Ю. Скворцов. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 535 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в начале главы. - Гриф УМО ВО. - ISBN 978-5-534-09780-1. - Текст : непосредственный. Ссылка на электронный ресурс: <https://urait.ru/bcode/555992>, <https://urait.ru/bcode/587052>,
<https://urait.ru/bcode/565507>

5. Терехова Е.В. Правовое регулирование прямых и портфельных инвестиций : учебно-методическое пособие / Е.В. Терехова ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РУСАЙНС, 2021. - 230 с. - Библиогр.: с. 219-229. - ISBN 978-5-4365-8076-0. - Текст : непосредственный. Ссылка на электронный ресурс: <https://book.ru/book/936206>, <https://book.ru/books/953020>

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.

3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.;

				- № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры:

				- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.

5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	

2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13

включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.